

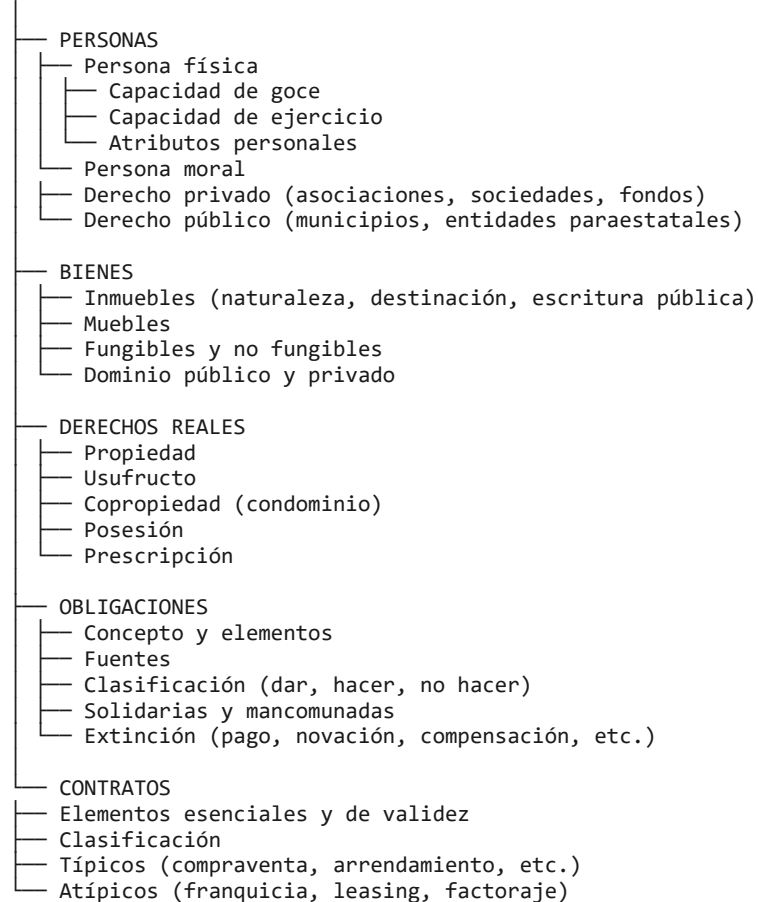
UNIDAD 2. PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

UNIDAD 2

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Mapa conceptual

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS



Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir entre persona física y persona moral, identificando sus atributos, capacidad y clasificación conforme a los artículos 22 al 28 del Código Civil Federal.
2. Clasificar los bienes según su naturaleza, aplicando los artículos 747 al 802 del CCF a situaciones concretas de los negocios.
3. Comprender los derechos reales y su aplicación práctica en la operación mercantil cotidiana.
4. Analizar la estructura de las obligaciones, sus fuentes y clasificaciones para resolver problemas jurídicos de negocios.
5. Identificar las formas de extinción de las obligaciones y su impacto en las relaciones comerciales.
6. Distinguir entre contratos típicos y atípicos, y reconocer los contratos mercantiles más frecuentes en la actividad empresarial.

Competencias a desarrollar

- **Competencia cognitiva:** Comprensión de conceptos jurídicos fundamentales aplicados a los negocios. - **Competencia procedimental:** Capacidad para clasificar personas, bienes, obligaciones y contratos en supuestos prácticos. - **Competencia actitudinal:** Valoración del marco jurídico como herramienta para la toma de decisiones empresariales responsables. - **Competencia comunicativa:** Argumentación jurídica oral y escrita sobre temas de derecho civil y mercantil.

Persona física y persona moral: concepto, atributos y clasificación (arts. 22-28 CCF)

Definición: Definición

Persona es todo individuo susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El derecho reconoce como sujetos de derecho a las personas físicas y a las personas morales.

Persona física

Artículo 22, Código Civil Federal

Los habitantes de la República son aptos para adquirir derechos y contraer obligaciones.

La persona física es el individuo humano considerado como sujeto de derecho. Desde que nace hasta que muere, el ser humano es titular de derechos y está obligado al cumplimiento de deberes jurídicos.

Artículo 25, Código Civil Federal

Las personas morales son entidades a las que el derecho les reconoce personalidad jurídica propia, distinta de la de sus miembros.

Artículo 27, Código Civil Federal

Las personas morales pueden ser de derecho privado o de derecho público.

Artículo 28, Código Civil Federal

Las personas morales de derecho privado se equiparan a las de derecho público para efectos de su reconocimiento jurídico.

Capacidad de goce vs capacidad de ejercicio

Definición: Definición

Capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones.

Importante

Toda persona física tiene capacidad de goce, pero no todas tienen capacidad de ejercicio plena. Los menores de edad y los incapacitados judicialmente requieren de representantes legales para ejercer sus derechos.

La capacidad de ejercicio plena se adquiere al cumplir 18 años de edad y no estar incapacitado judicialmente. El Código Civil Federal establece excepciones:

- **Mayores de 16 años:** Pueden realizar todos los actos de disposición y administración de su patrimonio, excepto aquellos que la ley prohíba.
- **Menores de 16 años:** Requieren representación de sus padres o tutores.
- **Incapacitados judicialmente:** Están bajo tutela y sus actos son nulos o anulables.

Ejemplo

Un menor de 17 años que desea celebrar un contrato de compraventa de un inmueble requerirá la autorización de sus padres, ya que aunque tiene 16 años cumplidos, la ley establece restricciones específicas para actos de disposición de bienes inmuebles.

Atributos de la persona física

Los atributos son las cualidades esenciales que individualizan a la persona y son indispensables para su identificación jurídica:

Atributo	Descripción	Regulación
Nombre	Identificación personal; incluye nombre(s), apellido(s) y, en su caso, seudónimo	Art. 30-43 CCF
Domicilio	Lugar donde la persona reside habitualmente; para las personas morales, el señalado en sus estatutos	Art. 44-56 CCF
Edad	Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento; determina la capacidad de ejercicio	Art. 57-62 CCF
Estado civil	Condición jurídica de la persona en la familia (soltero, casado, divorciado, viudo)	Art. 294 CCF

Nacionalidad	Vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado	Ley de Nacionalidad
Patrimonio	Conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico	Art. 2328 CCF

💡 Ejemplo

En un contrato mercantil, es fundamental identificar correctamente el nombre, domicilio y capacidad de las partes. Un error en la identificación puede generar nulidad del contrato o dificultar su ejecución.

Persona moral de derecho privado (arts. 25-27 CCF)

📖 Artículo 25, Código Civil Federal

Las personas morales de derecho privado se dividen en: asociaciones, sociedades y fondos de afectación.

Las personas morales de derecho privado más relevantes para los negocios son:

1. **Asociaciones:** Conjunto de personas que se reúnen para realizar un fin común no lucrativo.
2. **Sociedades:** Contrato por el cual dos o más personas se comprometen a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas, para recibir en provecho común los beneficios que produzca. Se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. **Fondos de afectación:** Patrimonio formado por bienes destinados por una persona para la realización de un fin lícito determinado.

La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas se unen para hacer frente, con sus bienes o con su industria o con ambos, a una empresa o a un negocio determinado que tienen interés en realizar y del que esperan una ventaja o utilidad

— Fernando Sánchez Román, Derecho Civil

⚠️ Importante

Las sociedades mercantiles (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.) son personas morales de derecho privado que se rigen tanto por el CCF como por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Persona moral de derecho público

Son entes creados por el Estado para satisfacer fines públicos:

- **Municipios:** Tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio.
- **Entidades paraestatales:** Organismos descentralizados, empresas del Estado, instituciones de crédito públicas.
- **Organismos públicos descentralizados:** Universidades, institutos de salud, etc.

Diferencias entre persona física y moral

Aspecto	Persona física	Persona moral
---------	----------------	---------------

Naturaleza	Individuo humano	Entidad creada por la ley
Capacidad de goce	Desde el nacimiento	Desde su constitución legal
Capacidad de ejercicio	Al cumplir 18 años (con excepciones)	A través de sus órganos
Existencia	Nacimiento y muerte	Constitución y disolución
Atributos	Nombre, domicilio, estado civil, etc.	Denominación o razón social, domicilio, nacionalidad
Responsabilidad	Ilimitada (salvo limitaciones legales)	Limitada al patrimonio social
Patrimonio	Personal e inembargable (parcialmente)	Social, afecto al objeto social
Disolución	Muerte	Conformidad de socios o resolución judicial

Clasificación de bienes: muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles (arts. 747-802 CCF)

Definición: Definición

Bienes son todas las cosas que pueden ser objeto de derechos, así como los derechos mismos que tienen contenido patrimonial.

Bienes inmuebles

Artículo 752, Código Civil Federal

Son bienes inmuebles los predios rústicos y urbanos y las cosas adheridas permanentemente al suelo o al edificio.

Por naturaleza:

- Predios rústicos y urbanos.
- Aguas (nacientes, corrientes, subterráneas).
- Árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra.

Por destinación:

- Todo lo que esté unido a un edificio de manera fija (puertas, ventanas, tuberías).
- Las puertas principales de entrada.
- Los títulos de adquisición de la propiedad.
- Los documentos privados que acrediten derechos sobre bienes inmuebles.

Ejemplo

Un local comercial en un centro comercial es un bien inmueble por destinación. El contrato de arrendamiento de este local debe otorgarse por escrito y puede inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.

Por escritura pública:

- Los derechos reales sobre bienes inmuebles (propiedad, usufructo, hipoteca).
- Los arrendamientos de bienes inmuebles por más de seis años.

Bienes muebles

Artículo 777, Código Civil Federal

Son bienes muebles todos los susceptibles de posesión o de ocupación material y que pueden trasladarse de un punto a otro.

- **Por naturaleza:** Los que pueden trasladarse de un lugar a otro (animales, muebles de oficina, maquinaria industrial).
- **Por determinación de la ley:** Los documentos mercantiles, títulos de crédito, acciones de sociedades.

En resumen

La distinción entre inmuebles y muebles tiene relevancia jurídica en materia de competencia, formalidades de los contratos, garantías (hipoteca vs prenda) y régimen tributario.

Bienes fungibles y no fungibles

Categoría	Definición	Ejemplo
Fungibles	Aquellos que pueden sustituirse por otros de la misma calidad y en igual cantidad	Dinero, granos, aceite, vino
No fungibles	Aquellos que no pueden ser sustituidos porque tienen individualidad propia	Una obra de arte, un inmueble, un automóvil único

Ejemplo

En un contrato de compraventa de 100 toneladas de trigo (bien fungible), el vendedor puede entregar cualquier trigo que cumpla con las especificaciones de calidad acordadas, ya que los bienes son fungibles. En cambio, en la compraventa de una pintura específica, el objeto es identificado y no fungible.

Bienes de dominio público y privado

- **Dominio público:** Bienes destinados al uso público o a un servicio público. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables (plazas, calles, parques, ríos).
- **Dominio privado:** Bienes que pertenecen al Estado pero que no están destinados al uso público ni a un servicio público. Pueden enajenarse conforme a las leyes.

Importante

En los negocios, es esencial verificar la naturaleza de los bienes antes de celebrar contratos. Un bien de dominio público no puede ser objeto de compraventa ni de garantía real.

Derechos reales: propiedad, usufructo, copropiedad, posesión y prescripción (arts. 830-1173 CCF)

Definición: Definición

Derecho real es el poder jurídico que ejerce una persona directamente sobre una cosa, sin intermediación de otra persona.

Propiedad

Artículo 829, Código Civil Federal

El propietario de una cosa tiene el derecho de usar, gozar y disponer de ella dentro de los límites que establezca la ley.

La propiedad es el derecho real más amplio que existe. Comprende tres facultades:

1. **Uso:** Emplear la cosa conforme a su destino.
2. **Goce:** Percibir los frutos o productos que genere la cosa.
3. **Disposición:** Enajenar, gravar o destruir la cosa.

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos

— Código Civil Francés, Art. 544

Límites de la propiedad:

- No puede ejercerse en contra de la ley o los reglamentos.
- Existe la servidumbre: carga impuesta sobre un predio en beneficio de otro predio.
- Expropiación por causa de utilidad pública o interés social.
- Limitaciones por razón de la salud pública o la conservación del ambiente.

Ejemplo

El propietario de un terreno puede construir en él, pero debe respetar la normativa urbanística, los reglamentos de construcción y las servidumbres que pesen sobre el predio.

Usufructo

Artículo 1030, Código Civil Federal

El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa ajena.

Constitución:

- Por ley (a favor de los padres sobre bienes de los hijos menores).
- Por testamento.
- Por contrato (donación con reserva de usufructo).

Derechos del usufructuario:

- Uso y goce de la cosa.
- Percibir los frutos.
- Dar en arrendamiento o arrendar la cosa.
- Efectuar mejoras necesarias y útiles.

Obligaciones del usufructuario:

- Conservar la cosa.
- No cambiar su destino.
- Entregar la cosa al nudo propietario al extinguirse el usufructo.
- Asumir los gastos de conservación y mantenimiento.

Extinción:

- Muerte del usufructuario.
- Consolidación (reunión en una misma persona de la propiedad y el usufructo).
- Renuncia del usufructuario.
- Pérdida total de la cosa.
- Caducidad.

Copropiedad

Artículo 1076, Código Civil Federal

La copropiedad se rige por las disposiciones de esta Sección y por las estipulaciones de los interesados.

La copropiedad (o condominio) existe cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien, de manera indivisa.

Administración del condominio:

- Cada copropietario puede administrar y usar la cosa común, siempre que no perjudique el derecho de los demás.
- Las decisiones importantes se toman por mayoría de copropietarios.
- Se designa un administrador para la gestión ordinaria.

El condominio no es una comunidad de bienes, sino una comunidad de titularidades sobre un mismo bien

— Ignacio de la Rosa, Derecho Civil

División de la cosa común:

- Cualquier copropietario puede pedir la división de la cosa común.
- Si la cosa no puede dividirse sin deterioro, se vende y se reparte el precio.
- Las estatutos de condominio pueden establecer reglas específicas para divisiones.

Ejemplo

En un edificio de departamentos, cada propietario es copropietario de las áreas comunes (vestíbulos, elevadores, azoteas). La administración del edificio se rige por el régimen de condominio, y las decisiones se toman por mayoría.

Posesión

Artículo 855, Código Civil Federal

Posesión es la tenencia de una cosa o el ejercicio de un derecho, con ánimo de adquirir la propiedad o el derecho.

Elementos de la posesión:

- **Corpus:** Tenencia material de la cosa o ejercicio del derecho.
- **Animus:** Intención de poseer como propietario.

Efectos de la posesión:

- Se presume que el poseedor tiene la propiedad mientras no se pruebe lo contrario.
- La posesión puede adquirirse por manifestación de voluntad.
- La posesión de buena fe produce efectos favorables al poseedor.

Protección posesoria:

- Interdicto posesorio para recuperar la posesión.
- Acción reivindicatoria para recuperar la propiedad.

Prescripción

Artículo 1145, Código Civil Federal

La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de quedar libre de una obligación, por el transcurso del tiempo.

Prescripción positiva:

- Se adquiere la propiedad por posesión continuada, pacífica, pública y en concepto de dueño.
- Plazos: 10 años para bienes inmuebles, 5 años para muebles registrables, 3 años para bienes muebles no registrables.

Prescripción negativa:

- Se extingue la obligación por el transcurso del tiempo sin que el acreedor ejerza su derecho.
- Plazos: 10 años para obligaciones civiles, 3 años para obligaciones mercantiles, 1 año para obligaciones de pago periódico.

Importante

La prescripción no opera de oficio; debe ser invocada por la persona que quiere aprovecharse de ella. El juez no puede declararla sin que sea solicitada.

Obligaciones: concepto, elementos (sujetos, objeto, vínculo) y fuentes

Definición: Definición

Obligación es la relación jurídica en virtud de la cual una o más personas (deudor o deudores) están compelidas a realizar una prestación a favor de otra u otras personas (acreedor o acreedores).

Concepto de obligación

Artículo 2062, Código Civil Federal

La obligación es un vínculo de derecho en virtud del cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación lícita, determinada o determinable.

La obligación tiene tres elementos esenciales:

1. **Sujetos:** Acreedor (titular del derecho de crédito) y deudor (obligado al cumplimiento).
2. **Objeto:** La prestación que debe realizarse.
3. **Vínculo jurídico:** El lazo que liga al acreedor con el deudor y que da origen a la exigibilidad de la prestación.

Toda obligación contiene un deber jurídico que es la causa de la obligación, es decir, el acto que ha producido ese deber

— Felipe de la Peña, Derecho Civil

Elementos de la obligación

Elemento	Descripción	Ejemplo
Sujeto activo (acreedor)	Persona que tiene el derecho a exigir el cumplimiento	El banco que otorgó un crédito
Sujeto pasivo (deudor)	Persona obligada a cumplir la prestación	El cliente que recibe el crédito
Objeto (prestación)	Lo que debe realizarse (dar, hacer o no hacer)	Pagar \$100,000 en 12 meses
Vínculo jurídico	Relación jurídica que liga a las partes	Contrato de crédito bancario

Fuentes de las obligaciones

Artículo 2063, Código Civil Federal

Las obligaciones nacen de: contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios y actos ilícitos.

1. **Contrato:** Acuerdo de voluntades que genera obligaciones entre las partes.
2. **Declaración unilateral de voluntad:** Acto unilateral que genera obligaciones (promesa de recompensa, publicidad engañosa).
3. **Enriquecimiento sin causa:** Cuando una persona se enriquece a costa de otra sin justificación jurídica.
4. **Gestión de negocios:** Cuando alguien administra un negocio ajeno sin autorización.
5. **Actos ilícitos:** Actos contrarios a la ley que causan daño y obligan a repararlo.

Ejemplo

Un comerciante que recibe mercancía por error de un proveedor está obligado a devolverla o a pagar su valor, ya que se configura un enriquecimiento sin causa.

Clasificación de las obligaciones: dar, hacer, no hacer; mancomunadas, solidarias

Por el objeto

Tipo	Descripción	Ejemplo
Dar	Transmisión de propiedad o entrega de una cosa	Pagar una deuda monetaria, entregar mercancía

Hacer	Realización de una obra o servicio	Construir una bodega, prestar un servicio de consultoría
No hacer	Abstención de realizar una conducta	No competir durante un período (cláusula de no competencia)

Por los sujetos

Tipo	Descripción	Ejemplo
Mancomunada	Cada deudor solo está obligado en la proporción que le corresponde	Dos socios que responden cada uno por el 50% de una deuda
Solidaria	Cada deudor puede ser compelido al pago total de la deuda	Aval solidario en un préstamo bancario

Artículo 2082, Código Civil Federal

Siempre que la obligación no sea solidaria, se presume que los deudores están obligados por partes iguales.

Importante

En las obligaciones solidarias, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores por la totalidad de la deuda. El deudor que paga tiene derecho a repetir contra los demás codeudores.

Divisibles e indivisibles

- **Divisibles:** Aquellas cuyo objeto puede cumplirse por partes (pagar una suma de dinero en parcialidades).
- **Indivisibles:** Aquellas cuyo objeto no puede dividirse sin menoscabo (entregar un inmueble específico).

Alternativas y facultativas

- **Alternativas:** El deudor tiene derecho a elegir entre varias prestaciones (pagar en dinero o entregar mercancía).
- **Facultativas:** Solo hay una obligación principal, pero el deudor puede sustituirla por otra (pagar dinero o entregar un bien determinado).

Con condición, a plazo, modales

- **Con condición:** La obligación depende de un acontecimiento futuro e incierto (si se aprueba el proyecto, se paga una bonificación).
- **A plazo:** La obligación se cumplirá en un momento determinado (pago en 30 días).
- **Modales:** La obligación puede ser onerosa, gratuita o mixta según las prestaciones de las partes.

Ejemplo

Un contrato de compraventa con cláusula de condición resolutoria establece que si el comprador no paga el precio en el plazo pactado, el vendedor podrá rescindir el contrato. Esta es una obligación condicional y a plazo.

Extinción de las obligaciones: pago, novación, compensación, confusión, remisión, prescripción (arts. 2062-2215 CCF)

Artículo 2103, Código Civil Federal

Las obligaciones se extinguen por: pago, consignación, remisión, compensación, confusión, novación, imposibilidad de cumplimiento, resolución, caducidad y prescripción.

Pago

Artículo 2105, Código Civil Federal

El pago es el cumplimiento de la prestación que forma el objeto de la obligación.

Lugar del pago: En el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario.

Tiempo del pago: En el plazo pactado; si no se pactó, se presume que es exigible inmediatamente.

Forma del pago: Debe realizarse íntegramente, en el tiempo y lugar convenidos.

Dación en pago

Artículo 2156, Código Civil Federal

La dación en pago tiene lugar cuando el deudor entrega al acreedor una cosa distinta de la debida, con el fin de extinguir la obligación.

Ejemplo

Un deudor que debe \$500,000 y entrega al acreedor un automóvil valuado en esa cantidad está realizando una dación en pago.

Consignación

Artículo 2160, Código Civil Federal

La consignación es el depósito de la cosa debida a disposición del acreedor cuando éste no es conocido o está ausente.

La consignación extingue la obligación cuando el acreedor rechaza el pago o no es localizable.

Compensación

Artículo 2168, Código Civil Federal

La compensación tiene lugar cuando dos personas son deudoras una de otra recíprocamente.

Requisitos:

- Ambas obligaciones deben ser exigibles.
- Ambas deben ser líquidas y ciertas.

- Las obligaciones deben ser homogéneas (ambas pecuniarias o de la misma especie).

Ejemplo

Si la empresa A le debe \$100,000 a la empresa B, y la empresa B le debe \$80,000 a la empresa A, pueden compensar hasta \$80,000, quedando la empresa A como deudora de \$20,000.

Confusión

Artículo 2174, Código Civil Federal

La confusión tiene lugar cuando las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.

Se extingue la obligación cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa, fusionándose las cualidades de acreedor y deudor.

Remisión de deuda

Artículo 2180, Código Civil Federal

La remisión de deuda es la renuncia del acreedor al derecho de crédito que tiene contra el deudor.

Puede ser expresa o tácita. La remisión tácita se configura cuando el acreedor devuelve voluntariamente al deudor el documento que acredita la deuda.

Novación

Artículo 2190, Código Civil Federal

La novación es la sustitución de una obligación nueva por otra anterior, que queda extinguida.

Modos de novación:

- **Objeto:** Sustituir la prestación debida por otra diferente.
- **Deudor:** Sustituir al deudor original por un nuevo deudor.
- **Acreedor:** Sustituir al acreedor original por un nuevo acreedor.

Importante

La novación requiere que la obligación anterior sea válida y exigible. Si la obligación original es nula, la novación también lo será.

Prescripción extintiva

Artículo 2215, Código Civil Federal

La prescripción extintiva extingue la acción del acreedor pero no el derecho que se deriva de la obligación.

Plazos de prescripción extintiva:

Tipo de obligación	Plazo
Obligaciones civiles	10 años
Obligaciones mercantiles	3 años
Obligaciones de pago periódico	1 año
Acciones reales sobre bienes inmuebles	10 años
Acciones reales sobre bienes muebles	5 años

Contratos: elementos esenciales y de validez; clasificación (arts. 1792-1838 CCF)

Definición: Definición

Contrato es la manifestación de voluntad de dos o más personas encaminada a crear, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1792, Código Civil Federal

El contrato es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir obligaciones.

Elementos de existencia

1. **Consentimiento:** Acuerdo de voluntades entre las partes. Se manifiesta por oferta y aceptación.
2. **Objeto:** Prestación que forma el contenido de la obligación. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable.

Importante

Sin consentimiento o sin objeto, el contrato no existe. Estos elementos son esenciales y su ausencia determina la inexistencia del contrato.

Elementos de validez

1. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces para obligarse.
2. **Forma:** El contrato debe reunir las formalidades que la ley exige (escritura pública, registro, etc.).
3. **Licitud:** El objeto y la causa del contrato deben ser lícitos.
4. **Ausencia de vicios del consentimiento:** Error, dolo, violencia, intimidación o lesión.

La capacidad es requisito esencial de validez del contrato; sin capacidad, el contrato es anulable, pero no inexistente

— Eduardo Pallares, Derecho Civil

Clasificación de los contratos

Criterio	Clasificación	Descripción
----------	---------------	-------------

Por las partes	Unilateral	Solo una parte se obliga
Bilateral	Ambas partes se obligan	
Por las prestaciones	Oneroso	Ambas partes asumen cargas
Gratuito	Solo una parte asume carga	
Mixto	Contiene prestaciones onerosas y gratuitas	
Por la equivalencia	Conmutativo	Las prestaciones son equivalentes
Aleatorio	Las prestaciones dependen de un acontecimiento incierto	
Por su regulación	Típicos	Regulados por la ley (compraventa, arrendamiento, etc.)
Atípicos	No regulados específicamente por la ley	

Contratos típicos más relevantes

Contrato	Definición	Regulación
Compraventa	Vendedor transfiere la propiedad de una cosa a cambio de un precio	Arts. 2298-2343 CCF
Arrendamiento	Arrendador se obliga a conceder el uso de una cosa a cambio de un precio	Arts. 2394-2434 CCF
Mutuo	Prestación de cantidad fungible con obligación de devolver otro tanto de la misma especie	Arts. 2348-2362 CCF
Fianza	Tercero se obliga accesoriamente a satisfacer la obligación del deudor	Arts. 2837-2871 CCF
Prenda	Garantía real sobre bienes muebles	Arts. 2877-2894 CCF
Hipoteca	Garantía real sobre bienes inmuebles	Arts. 2895-2918 CCF

Ejemplo

Un contrato de compraventa de mercancías entre dos empresas comerciantes es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo y típico. Las partes adquieren obligaciones recíprocas: el vendedor a entregar la mercancía y el comprador a pagar el precio.

Contratos atípicos en los negocios y contratos mercantiles básicos

Contratos atípicos

Artículo 1858, Código Civil Federal

Los contratos atípicos se rigen por las reglas generales de los contratos y por la autonomía de la voluntad de las partes.

Los contratos atípicos son aquellos que no tienen una regulación específica en la ley. Las partes son libres para pactar las cláusulas que estimen convenientes, siempre que no contravengan normas de orden público.

La libertad de contratación es el principio fundamental del derecho contractual moderno; las partes son libres de crear los contratos que estimen convenientes

— Jorge Barrera Graf, Derecho Civil

Franquicia

Definición: Definición

Franquicia es un sistema de comercialización mediante el cual una persona (franquiciante) otorga a otra (franquiciado) el derecho a operar un negocio bajo su marca, modelo de negocio y know-how, a cambio de una contraprestación económica.

Elementos esenciales:

- Uso de marca y nombre comercial.
- Entrega de manuales operativos.
- Capacitación y asistencia técnica.
- Pago de regalías (royalties).
- Pago inicial de derecho de entrada (franquicia inicial).

Regulación: No existe una ley específica de franquicias en México. Se rige por los principios generales de contratación y la Ley Federal de Protección al Comercio y a la Propiedad Industrial.

Ejemplo

McDonald's opera en México bajo un sistema de franquicia. Cada franquiciado paga una regalía del 4% de sus ventas a cambio del uso de la marca, los procesos y el know-how de la compañía.

Joint Venture

Definición: Definición

Joint venture es un acuerdo de cooperación empresarial mediante el cual dos o más empresas se asocian para realizar un proyecto específico, sin constituir una sociedad nueva.

Características:

- Asociación temporal para un fin específico.
- No implica la creación de una persona moral.
- Las partes comparten riesgos y utilidades.
- Se liquida al concluir el proyecto.

Leasing

Definición: Definición

Leasing (arrendamiento financiero) es un contrato mediante el cual una parte (arrendadora) adquiere un bien determinado por cuenta del usuario (arrendatario) y lo pone a su disposición por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación periódica.

Modalidades:

- **Leasing operativo:** Contrato de arrendamiento puro.
- **Leasing financiero:** Incluye opción de compra al vencimiento del contrato.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Art. 291

En el arrendamiento financiero, el arrendador adquiere el bien determinado por cuenta propia y a pedido del arrendatario.

Ventajas fiscales: Los pagos de leasing son deducibles de impuestos, lo que lo convierte en una herramienta financiera atractiva para las empresas.

Factoraje

Definición: Definición

Factoraje (factoring) es una operación mediante la cual una empresa (factor) adquiere créditos o documentos mercantiles de otra empresa (cedente) a cambio de un pago anticipado, asumiendo los riesgos de cobro.

Tipos:

- **Con notificación:** El deudor es notificado del cambio de acreedor.
- **Sin notificación:** El deudor desconoce el factoraje.
- **Con regreso:** La cedente responde por la solvencia del deudor.
- **Sin regreso:** La cedente no responde.

Ejemplo

Una empresa textil tiene cuentas por cobrar a 90 días. Mediante factoraje, una entidad financiera le compra esas cuentas por un monto menor y se encarga de cobrarlas. La empresa textil obtiene liquidez inmediata a cambio de ceder parte del valor de sus créditos.

Compraventa mercantil

Código de Comercio, Art. 75

Son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio, y hacen de ello su ocupación principal y constante.

La compraventa mercantil se distingue de la compraventa civil por los siguientes elementos:

- **Elemento objetivo:** Los bienes objeto de la compraventa deben destinarse a la reventa o al uso en la actividad comercial.
- **Elemento subjetivo:** Al menos una de las partes debe ser comerciante.
- **Forma:** Puede ser verbal o escrita, salvo los casos en que la ley exige forma específica.

Obligaciones del vendedor:

- Entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactados.
- Garantizar la cosa contra evicciones y vicios ocultos.
- Transmitir la propiedad de la cosa.

Obligaciones del comprador:

- Pagar el precio en los términos convenidos.
- Recibir la cosa vendida.
- Asumir los gastos de la compraventa.

Arrendamiento mercantil

El arrendamiento mercantil se distingue del civil por el destino de la cosa arrendada:

Aspecto	Arrendamiento civil	Arrendamiento mercantil
Destino	Uso particular o familiar	Actividad comercial o industrial
Arrendatario	No necesita ser comerciante	Debe ser comerciante
Regulación	Código Civil Federal	Código de Comercio
Formalidades	Forma libre	Forma libre (salvo contratos de adhesión)
Subarriendo	Puede estar prohibido	Generalmente permitido

Diferencias entre contratos civiles y mercantiles

Aspecto	Contrato civil	Contrato mercantil
Partes	No se requiere que sean comerciantes	Al menos una parte debe ser comerciante
Objeto	Bienes o servicios no destinados al comercio	Bienes o servicios destinados a la actividad comercial
Regulación	Código Civil Federal	Código de Comercio
Plazo de prescripción	10 años	3 años
Títulos de crédito	No son típicamente civiles	Son típicamente mercantiles
Usura	Se aplica la tasa legal o convencional	Se aplica la tasa de mercado

⚠ Importante

La distinción entre contratos civiles y mercantiles tiene relevancia práctica en materia de competencia, prescripción, formalidades y régimen tributario. Un mismo contrato puede tener naturaleza civil o mercantil según las partes y el destino de la prestación.

La teoría general de las obligaciones en la doctrina

>  «La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona está sujeta a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de otra» — Jorge Savigny, Sistema de Derecho Romano Moderno

La doctrina civilista ha evolucionado desde la concepción romanista de la obligación como un vínculo personal entre deudor y acreedor, hasta concepciones más complejas que incluyen:

- **Teoría de la causa:** La obligación tiene una razón de ser que justifica el vínculo jurídico.
- **Teoría de la confianza:** La obligación se sustenta en la confianza legítima depositada por las partes.
- **Teoría del riesgo:** La distribución de riesgos entre las partes es un elemento fundamental de la relación obligatoria.

Contratos: la autonomía de la voluntad

>  «La libertad de contratación es un derecho fundamental que permite a los particulares crear reglas jurídicas vinculantes para ellos mismos» — Miguel B. Nava, Derecho Civil

La autonomía de la voluntad es el principio rector del derecho contractual. Las partes son libres de:

- Celebrar o no contratos.
- Determinar el contenido del contrato.
- Elegir la ley aplicable.
- Designar el órgano jurisdiccional competente.

Sin embargo, esta libertad tiene límites:

- Normas de orden público.
- Derechos fundamentales.
- Buena fe contractual.
- Principio de equidad.

—

Código Civil Federal (CCF)

Artículos 22-28: Personas físicas y morales

- Art. 22: Aptitud de los habitantes para adquirir derechos.
- Art. 25: Definición de personas morales de derecho privado.
- Art. 27: Equiparación de personas morales de derecho público y privado.
- Art. 28: Clasificación de personas morales.

Artículos 747-802: Bienes

- Art. 752: Definición de bienes inmuebles.
- Art. 777: Definición de bienes muebles.
- Art. 797: Cosas y derechos susceptibles de propiedad.

Artículos 830-1173: Derechos reales

- Art. 829: Contenido del derecho de propiedad.
- Art. 855: Concepto de posesión.
- Art. 1030: Constitución del usufructo.
- Art. 1076: Copropiedad.
- Art. 1145: Prescripción.

Artículos 2062-2215: Obligaciones

- Art. 2062: Concepto de obligación.
- Art. 2063: Fuentes de las obligaciones.
- Art. 2103: Formas de extinción de las obligaciones.
- Art. 2105: Pago.
- Art. 2168: Compensación.
- Art. 2190: Novación.

Artículos 1792-1858: Contratos

- Art. 1792: Concepto de contrato.
- Art. 1858: Contratos atípicos.

Código de Comercio

- Art. 75: Definición de comerciante.
- Art. 291: Arrendamiento financiero (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

Ley General de Sociedades Mercantiles

- Arts. 1-5: Tipos de sociedades mercantiles.
- Arts. 123-128: Disolución y liquidación de sociedades.



Esquema de síntesis

2.1 PERSONAS

- Persona física
 - Capacidad de goce (desde el nacimiento)
 - Capacidad de ejercicio (18 años)
 - Atributos: nombre, domicilio, edad, estado civil, nacionalidad, patrimonio
 - Excepciones: mayores de 16, incapacitados
- Persona moral
 - Derecho privado: asociaciones, sociedades, fondos
 - Derecho público: municipios, entidades paraestatales
 - Personalidad jurídica propia
- Diferencias: naturaleza, capacidad, existencia, patrimonio, responsabilidad

2.2 BIENES

- Inmuebles (naturaleza, destinación, escritura pública)
- Muebles (por naturaleza, por determinación de la ley)
- Fungibles y no fungibles
- Dominio público y privado

2.3 DERECHOS REALES

- Propiedad (uso, goce, disposición)
- Usufructo (derecho de usar y gozar de cosa ajena)
- Copropiedad (condominio)
- Posesión (corpus + animus)
- Prescripción (positiva: adquisición; negativa: extinción)

2.4 OBLIGACIONES

- Concepto: vínculo jurídico acreedor-deudor
- Elementos: sujetos, objeto, vínculo
- Fuentes: contrato, declaración unilateral, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, actos ilícitos
- Clasificación: dar, hacer, no hacer

2.5 CLASIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

- Por el objeto: dar, hacer, no hacer
- Por los sujetos: mancomunadas, solidarias
- Divisibles e indivisibles
- Alternativas y facultativas
- Con condición, a plazo, modales

2.6 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES

- Pago
- Dación en pago

- Consignación
- Compensación
- Confusión
- Remisión
- Novación
- Prescripción extintiva

2.7 CONTRATOS

- Elementos de existencia: consentimiento, objeto
- Elementos de validez: capacidad, forma, licitud, ausencia de vicios
- Clasificación: unilateral/bilateral, oneroso/gratuito, conmutativo/aleatorio
- Típicos: compraventa, arrendamiento, mutuo, fianza, prenda, hipoteca
- Formas de celebración: libre, escritura pública, registro

2.8 CONTRATOS MERCANTILES

- Contratos atípicos (art. 1858 CCF)
- Franquicia
- Joint venture
- Leasing
- Factoraje
- Compraventa mercantil
- Arrendamiento mercantil
- Diferencias civiles vs mercantiles